

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 842 del 14/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 390 del 14/12/2023

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale affidamento dei lavori di abbattimento di n° 2 alberature pericolanti o comunque incombenti sulle pubbliche strade a tutela della pubblica incolumità e rimozione ceppaie. Ditta Passafaro Rocco.-

CIG (SMARTCIG): Z363DD606B **IMPEGNO:** 498 **Cap. 72 - Cod.** 09002103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che sono pervenute da parte di alcuni residenti, e dalla stessa polizia locale, segnalazioni di alcuni alberi pericolanti;

Vista la crescente incuria di terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante a ridosso di strade carrabili e pedonali, corsi d'acqua e torrenti (reticolo idrico minore) e aree ad uso comune;

Rilevato che ai bordi delle strade pubbliche risulta crescente il fenomeno di piante che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, ostacolando pertanto la visibilità agli utenti della strada con conseguente potenziale pericolo per la circolazione;

Evidenziato che la presenza di alberi nelle immediate vicinanze di muri di sostegno e delle strade crea una situazione di usura, infiltrazioni e crollo degli stessi con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;

Rilevato, altresì che a causa di giornate di forte vento, si sono verificate situazioni di pericolo con sradicamento di alberi, nonché la rottura di rami in diverse aree del territorio comunale, sia lungo le strade comunali, vicinali, e di sentieri a ridosso di luoghi pubblici;

Evidenziato che la locale Polizia Municipale, a seguito di sopralluogo sul territorio comunale, ha verificato “ [...] in località Villa un pericolo consistente in una quercia secca, sovrastante la proprietà del Sig. Cristofaro Salvatore, che essendo di grosse dimensioni minaccia di cadere nella parte sottostante. Si informa inoltre che in viale Cassiodoro e precisamente presso le case popolari e il fabbricato Musolino, esiste un albero di bagolaro (malacucchio) ormai cresciuto in grosse dimensioni che nella parte sottostante si presenta con le radici fuori dal terreno poiché la terra dove è stato piantato a suo tempo in parte franata a causa delle intemperie minaccia di crollare particolarmente durante le giornate di forte vento in quanto indebolito per le cause riferite precedentemente”;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ogni pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, a che il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone e/o cose è preminente su ogni altro interesse pubblico;

Accertato che:

-occorre procedere, pertanto, ai lavori di abbattimento di n° 2 alberature pericolanti o comunque incombenti sulle pubbliche strade a tutela della pubblica incolumità e rimozione delle ceppaie;

-questo Comune non è nelle condizioni di intervenire, perché sprovvisto di personale e mezzi idonei;

-stante l'urgenza di provvedere tra le ditte operanti nel settore è stata consultata, per le vie brevi, la ditta Ditta Passafaro Rocco di Girifalco (CZ) specializzata nel settore, presente nell'elenco degli operatori economici di questo Comune, approvato con determina n° 308 del 21/07/2022;

-la ditta Ditta Passafaro Rocco. P.I. 02308920798, con sede a Girifalco (CZ) in via C/da Carrusa n° 21 ha offerto per il servizio de quo l'importo complessivo di € 3.740,00 IVA compresa al 10%;

-per garantire gli interventi in oggetto, necessita provvedere all'impegno della spesa di € 3.740,00 IVA compresa al 10% nel bilancio corrente;

Considerato che dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs n° 50/2016 che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;

Dato atto che:

-trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023, procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

-l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione

di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o in albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

-l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n° 145/2018);

-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/90;

-ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n° 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023;

Visti:

-l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00;

-l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n° 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico Ditta Passafaro Rocco. P.I. 02308920798, con sede Girifalco (CZ) in via C/da Carrusa n° 21, che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni predisposte dalla Stazione Appaltante, e ha presentato il preventivo di € 3.740,00 IVA compresa al 10%, che si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Preso atto che:

-trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non è richiesta l'acquisizione del CUP;

-è stato acquisito lo SMART CIG (Z363DD606B) tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

-ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n° 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

-ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n° 36/2023, all'affidatario non si richiede la cauzione definitiva;

-per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

-la stipulazione del contratto avverrà sottoscrivendo per accettazione la presente determinazione da parte dell'affidatario;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dal D.Lgs. n° 36/2023;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 3.740,00 IVA compresa al 10%, potrà farsi fronte sul Cap. 72 - Cod. 09002103 del bilancio corrente;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023 all'operatore economico: Ditta Passafaro Rocco. P.I. 02308920798, con sede a Girifalco (CZ) in via C/da Carrusa n° 21, ai lavori di pulizia straordinaria del canalone Fiasco Baldaia, per l'importo complessivo di € 3.740,00 IVA compresa al 10%, alle condizioni di cui al preventivo in atti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 3.740,00 IVA inclusa al 10%, derivante dalla presente procedura, sulla voce prevista nel bilancio corrente;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "*tracciabilità dei flussi finanziari*" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (smartcig), attribuito al presente affidamento, è Z363DD606B;
6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di: "*lavori di abbattimento di n° 2 alberature pericolanti o comunque incombenti sulle pubbliche strade a tutela della pubblica incolumità e rimozione ceppaie*";
 - b) l'oggetto del contratto è: *Affidamento diretto di lavori e servizi*;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;
 - d) il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
10. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 36/2023 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 72 – Cod. 09002103 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)